P U T U S A N

Nomor 9047 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAHMI alias GEDEK;**
Tempat Lahir : Mendaris;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/29 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Oktober 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 9 Februari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI alias GEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI alias GEDEK berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa FAHMI alias GEDEK tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   a) 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berisikan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;
   b) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
   c) 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   d) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
   e) Uang tunai sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 12 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI alias GEDEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka yang telah ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
   - 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
   - Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 881/PID.SUS/2026/PT MDN tanggal 9 April 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 509/Pid.Sus/ 2025/PN Srh tanggal 12 Februari 2026 yang dimintakan banding tersebut;
  1. Menyatakan Terdakwa FAHMI alias GEDEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka yang telah ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) hari;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
     - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,87 (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
- Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid/2026/PN Srh *juncto* Nomor 881/PID.SUS/2026/PT MDN *juncto* Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 7 Mei 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melalui aplikasi e-Berpadu yang dikirim tanggal 10 April 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 7 Mei 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan dalam persidangan diperoleh fakta tidak adanya Saksi yang melihat maupun menyaksikan Terdakwa sedang menjual maupun mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim. Selain itu penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa terkait penjatuhan pidana tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan pada pokoknya, berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan di sekitar daerah Dusun V, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram yang ditemukan di atas meja batu di hadapan Terdakwa. Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh Terdakwa dari Sdr. Pangap (DPO) setelah itu Terdakwa membagi-baginya menjadi paket kecil dengan maksud untuk dijual, barang bukti uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang belum Terdakwa setorkan kepada Sdr. Pangap (DPO). Barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo adalah *handphone* milik Terdakwa merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Pangap (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan *judex facti* tentang terbuktinya dakwaan Alternatif Pertama telah tepat;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada tanggal 2 Januari 2026, pasal dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pidananya diubah menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah));

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, ketentuan tentang hilangnya batas minimal pidana penjara dan pidana denda, serta ketentuan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang diubah menjadi kumulatif alternatif, lebih menguntungkan bagi Terdakwa apabila diterapkan ketentuan yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ancaman pidana atas pasal yang terbukti dalam dakwaan alternatif Pertama akan mengikuti perubahan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut di atas;
- Bahwa walaupun pada dasarnya berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Terkait penjatuhan pidana dalam perkara ini, *judex facti* belum cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan berupa jumlah berat bersih Narkotika jenis sabu-sabu dihubungkan dengan penjatuhan pidana dalam perkara serupa, maka untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana, terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang lebih ringan dengan menyesuaikan ancaman pidana dalam ketentuan terbaru. Selain itu juga harus dipertimbangkan tentang tidak terdapatnya bukti yang mendukung kesanggupan Terdawa secara ekonomi untuk membayar denda sebagai diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 881/PID.SUS/ 2026/PT MDN tanggal 9 April 2026 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 509/Pid.Sus/ 2025/PN Srh tanggal 12 Februari 2026 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 881/PID.SUS/ 2026/PT MDN tanggal 9 April 2026 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 12 Februari 2026 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2026** oleh **Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.,** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.	**Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.**
Ttd./	
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP.19660601 199212 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)